

Canon of the Tanach by Nehemia Gordon

Cairo Codex of the Prophets. 895 CE

I, Moshe Ben Asher, wrote this codex of the Scripture in accordance with 'the good hand of my God upon me', with great clarity, in the city of Ma'azyah Tiberias, the praiseworthy city, in accordance with what was taught by **the congregation of the prophets**, the chosen of the Lord, the holy of God, who teach all hidden things and who instruct in every secret of wisdom, the mighty ones of righteousness, men of faith. **They did not omit one thing that was given to them nor did they add one thing which was delivered to them. They glorified and magnified the twenty-four books of Scripture and established them in their faithfulness with accents and vowels.** May it be our Creator's will that He enlighten our eyes and shine light upon our hearts with His Torah, to learn and to teach and to do with a complete heart and a willing soul. And for all Israel, Amen!

אני משה בן אשר כתבתי זה המחזור שלמקרא על פי כידי אלהי הטובה עלי באר היטב במדינת מעזיה טבריה העיר ההוללה כשהבינו **עדת נביאים** בחורי יי קדושי אלהינו המבינים כל נסתרות והמשפירים סוד חכמה אילי הצדק אנשי אמנה. לא כיחדו דבר ממה שניתן להם ולא הוסיפו דבר ממה שנמסר להם. והעצימו והגדילו המקרא עשרים וארבעה ספרים וייסדום באמונתם בטעמי שכל בפירוש דיבור בחיך מתוק ביופי מאמר. יהי רצון מלפני יוצרנו שיאיר עינינו ויגיה לבנו בתורתו ללמד וללמד ולעשות בלב שלם ובנפש חפצה. ולכל ישראל אמן.

Was the Tanach canonized at the Synod of Yavneh/ Jabneh/ Jamnia?

All holy writings impurify the hands. Song of Songs and Ecclesiastes impurify the hands. Rabbi Yehudah says, Song of Songs impurifies the hands and there is a dispute about Ecclesiastes. Rabbi Yosi says, Ecclesiastes does not impurify the hands, and there is a dispute about Song of Songs. Rabbi Simeon says, Ecclesiastes is one of those things on which Beth Shammai was lenient while Beth Hillel was stringent. **Rabbi Simeon ben Azai says, I have received it from the mouth of seventy-two elders that on the day that they installed Rabbi Eleazar ben Azariah as head of the academy, that Song of Songs and Ecclesiastes impurify the hands.** Rabbi Akiva says, Heaven forbid! No man from Israel has ever maintained that Song of Songs does not impurify the hands, for all the Scriptures are holy and the Song of Songs is most holy; if they did dispute, it was concerning Ecclesiastes. Rabbi Yochanan ben Joshua the son of Rabbi Akiva's father-in-law says, According to the words of Ben Azai, so they disputed and so they ruled. (*Mishnah*, Yadayim 3:5)

כל כתבי הקדש מטמאין את הידים; שיר השירים וקהלת מטמאין את הידים. ר' יהודה אומר שיר השירים מטמא את הידים וקהלת מחלוקת. ר[ב]י י[וסי] א[ומר] קהלת אינו מטמא את הידים ושיר השירים מחלוקת. ר[ב]י ש[מעון] א[ומר] קהלת מקולי ב[ית] ש[מאי] ומחומרי ב[ית] ה[לל].¹ א[מר] ר[ב]י ש[מעון] בן עזאי מקובל אני מפי ע"ב זקן ביום שהושיבו את ר[ב]י א[לעזר] ב[ן] ע[זריה] בישיבה ששיר השירים וקהלת מטמאים את הידים. אמר ר[ב]י ע[קיבא] חס ושלום! לא נחלק אדם מישראל על שיר השירים שלא תטמא את הידים שאין כל העולם כלו כדאי כיום שניתן בו ש[יר] ה[שירים] לישראל שכל כתובים קדש וש[יר] ה[שירים] קודש קדשים. ואם נחלקו לא נחלקו אלא על קהלת. א[מר] ר[ב]י יוחנן בן יהושע בן חמיו של ר[ב]י ע[קיבא]: כדברי ב[ן] ע[זאי] כך נחלקו וכן גמרו: (משנה, ידים ג:ה)

Do Song of Songs and Ecclesiastes Impurify the Hands?

	שיר השירים Song of Songs	קהלת Ecclesiastes
Author of Mishnah	Yes	Yes
Rabbi Yehudah	Yes	Disputed
Rabbi Yosi	Disputed	No
Beth Shammai	---	No
Beth Hillel	---	Yes
Rabbi Shimon ben Azai	Yes	Yes
Rabbi Akiva	Yes +There was never a dispute about this!	Maybe Disputed
Rabbi Yochanan ben Joshua	Yes, but originally disputed	Yes, but originally disputed

¹ רבי ישמעאל אומר שלשה דברים מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל: קהלת אינו מטמא את הידים כדברי בית שמאי; ובית הלל אומרים מטמא את הידים (משנה, עדויות ה:ג)

Rabbinical Debate: Do Ecclesiastes/ Song of Songs impurify the hands?

Scholarly Assumption #1:

Impurifies the Hands = Holy = Part of the Tanach

Does Not Impurify the Hands = Not Holy = Not Part of the Tanach

Scholarly Assumption #2:

Simeon Ben Azai is describing the "Synod" of Yavneh/ Jabneh/ Jamnia

Impurity of the Hands

Shammai and Hillel decreed concerning impurity of the hands. (<i>Babylonian Talmud</i> , Sabbath 14b)	שמאי והלל גזרו טומאה על הידים. (תלמוד בבלי, שבת יד, ב)
Why did the Rabbis decree impurity for books? Rav Mesharshia says, At first they used to store <i>Terumah</i> food next to Torah manuscripts, reasoning that both of them are holy. When they saw that [the books] were being damaged, the Rabbi decreed them impure. And why the hands? Because the hands are busy. (<i>Babylonian Talmud</i> , Sabbath 14a)	וספר מאי טעמא גזרו ביה רבנן טומאה? אמר רב משרשיא: שבתחלה היו מצניעין את אוכלין דתרומה אצל ספר תורה, ואמרו: האי קדש והאי קדש. כיון דקחזו דקאתו לידי פסידא, גזרו ביה רבנן טומאה. והידיים - מפני שהידיים עסקניות הן. (תלמוד בבלי, שבת יד, א) ²
Rava expounded... My son! Be careful concerning Rabbinical decrees even more than the Torah. Because the Torah contains requirements and prohibitions, while the Rabbinical decrees: Anyone who violates a Rabbinical decree is worthy of death. (<i>Babylonian Talmud</i> , Eruvin 21b)	דרש רבא... בני! הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה. שדברי תורה יש בהן עשה ולא תעשה, ודברי סופרים - כל העובר על דברי סופרים חייב מיתה. (תלמוד בבלי, עירובין כא, ב)
And who did they excommunicate? Eliezer ben Chanoch who expressed doubt about purity of the hands. (<i>Mishnah</i> , Eduyot 5:6)	ואת מי נדו? אליעזר בן חנוך, שפקפק בטהרת ידים. (משנה, עדויות ה:ו)
All [holy] books impurify the hands except for the Temple-Courtyard manuscript. (<i>Mishnah</i> , Kelim 15:6)	כל הספרים מטמאין את הידים חוץ מספר העזרה. (משנה, כלים טו:ו) ³
A Temple-Courtyard manuscript that was taken outside [of the Temple] impurifies the hands, and not only a Temple-Courtyard manuscript but even [the individual books of the] Prophets or <i>Chumashim</i> [=each of the 5 books of the Torah]. Any other book that is brought into there impurifies the hands. (<i>Tosefta</i> (Tzukermendel ed.), Kelim (Baba Metzia) 5:8)	ספר עזרא [צ"ל 'עזרה'] שיצא לחוץ מטמא את הידים, ולא ספר עזרא בלבד אלא אפילו נביאים וחומשים וספר אחר שנכנס לשם מטמא את הידים: (תוספתא, כלים בבא מציעא) (צוקרמאנדל ה:ח)
The Sadducees say, 'We accuse you Pharisees because you say that the holy writings impurify the hands, but the books of Homer do not impurify the hands.' Rabban Yochanan ben Zakkai answered, 'That is all [you] have against the Pharisees? The [Pharisees] says that the bones of a donkey are pure but the bones of Yochanan [Hyrcanus] the High Priest are impure.' [The Sadducees] responded, 'That which is loved is deemed impure, so that a person does not make spoons out of the bones of his mother and father.' [Rabban Yochanan] retorted, 'So too the holy writings. Because they are loved, they are deemed impure, and the books of Homer which are not loved do not impurify the hands.' (<i>Mishnah</i> , Yadayim 4:6)	אומרים צדוקים, 'קובלין אנו עליכם] פרושים שאתם אומרים כתבי הקודש מטמאין את הידים וספרי הומרים אינו מטמא את הידים.' א"ר יוחנן בן זכאי, 'וכי אין לנו [צ"ל לכם] על הפרושים אלא זו בלבד? הרי הם אומרים עצמות חמור טהורים ועצמות יוחנן כהן גדול טמאים.' אמרו לו, 'לפי חבתן היא טומאתן, שלא יעשה אדם עצמות אביו ואמו תרוודות.' אמר להם, 'אף כתבי הקדש לפי חבתן היא טומאתן וספרי הומרים שאינן חביבין אינן מטמאין את הידים': (משנה, ידיים ד:ו)

² כל הפוסל את התרומה מטמא את הידים להיות שניות היד מטמאה את חברתה ד"ר יהושע וחכ"א אין שני עושה שני אמר להם והלא כתבי הקדש שניים מטמאין את הידים אמרו לו אין דנין דברי תורה מדברי סופרים ולא דברי סופרים מדברי תורה ולא דברי סופרים מדברי סופרים: (משנה, ידיים ג:ב)

³ אמר רבי עקיבא: זכינן שאין טומאת ידיים במקדש. (תלמוד בבלי, פסחים יט, א)
Rabbi Akiva says, 'We have been fortunate that there is no impurity of the hands in the Temple.' (*Babylonian Talmud*, Pesachim 19:1)

Books that Impurify the Hands	שיר השירים Song of Songs	קהלת Ecclesiastes	אסתר Esther	רות Ruth
Rabbi Yosi	Yes	Disputed		
Rabbi Meir	Disputed	No		
Beth Shammai	---	No		
Beth Hillel	---	Yes		
Samuel [3rd Century]			No	
Rabbi Simeon			Yes	Yes

Synod of Yavneh (Jabneh/ Jamnia)?

Rabbi Simeon ben Azai says, I have received it from the mouth of seventy-two elders that on the day that they installed Rabbi Eleazar ben Azariah as head of the academy, that Song of Songs and Ecclesiastes impurify the hands... Rabbi Yochanan ben Yehoshua the son of Rabbi Akiva's father-in-law says, According to the words of Ben Azai, so they disputed and so they ruled. (*Mishnah*, Yadayim 3:5)

[27b] Our Rabbis taught: An incident with a certain student that came before Rabbi Joshua. [The student] asked: 'Is the evening prayer optional or required?' He answered: 'Optional.' [The student] came before Rabban Gamliel [II], and asked him: 'Is the evening prayer optional or required?' [Rabban Gamliel] answered him: 'Required.' [The student] said to him: 'But did not Rabbi Joshua tell me it is optional?' [Rabban Gamliel] said to him: 'Wait until the debaters enter the house of study.' When the debaters entered the house of study, the questioner stood and asked: 'Is the evening prayer optional or required?' Rabban Gamliel answered him: 'Required.' Rabban Gamliel turned to the sages: 'Does anyone dispute this matter?' Rabbi Joshua answered him: 'No.' [Rabban Gamliel] said to him, 'But I have been told in your name that it is optional!' [Rabban Gamliel] said, 'Joshua! Stand on your feet and let them testify against you!' Rabbi Joshua stood on his feet and said: 'Were I alive and he dead, the living could contradict the dead, but now I am alive and he is alive, so how can the living contradict the living.' Rabban Gamliel was sitting and expounding while Rabbi Joshua was standing on his feet, until the crowd cried out and said to Chotzpit the interpreter, 'Stop!' And he stopped. They said: 'How much more can we let [Rabban Gamliel] continue to harass him?! Last New Years he harassed him, in the incident of Rabbi Tzadok and the firstborns he harassed him, and now he is also harassing him. Come let us depose [Rabban Gamliel]! Who shall we set up in his place?... let us set up in his place Rabbi Eleazar ben Azariah, because he is wise, he is rich, and he is a tenth-generation descendant of Ezra'... They came and said to [Rabbi Eleazar ben Azariah]: 'Will the master agree to become the head of the academy?' [Rabbi Eleazar ben Azariah] responded: 'I will go and consult my household.' He went and consulted his household... [28a] ...[His wife] said to him: 'But you have no white hair!' On that day, He was eighteen years old. A miracle happened to him that eighteen rows of hairs turned white. This is why Rabbi Eleazar ben Azariah said: 'Behold, I am like seventy years old' and not just 'seventy years old'. It was taught: On that day they removed the guard from the entrance and gave students permission to enter... It was taught: The tractate of Eduyot was recited on that day, and everywhere we say 'on that day' it was *that* day. **And there was not any law about which doubt had been cast in the house of study that**

[כז,ב] תנו רבנן : מעשה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע, אמר לו : תפלת ערבית רשות או חובה? אמר ליה : רשות. בא לפני רבן גמליאל, אמר לו : תפלת ערבית רשות או חובה? אמר לו : חובה. אמר לו : והלא רבי יהושע אמר לי רשות! אמר לו : המתן עד שיכנסו בעלי תריסין לבית המדרש. כשנכנסו בעלי תריסין, עמד השואל ושאל : תפלת ערבית רשות או חובה? אמר לו רבן גמליאל : חובה. אמר להם רבן גמליאל לחכמים : כלום יש אדם שחולק בדבר זה? אמר ליה רבי יהושע : לאו. אמר לו : והלא משמך אמרו לי רשות! אמר ליה : יהושע, עמוד על רגליך ויעידו בך! עמד רבי יהושע על רגליו ואמר : אלמלא אני חי והוא מת - יכול החי להכחיש את המת, ועכשיו שאני חי והוא חי - היאך יכול החי להכחיש את החי? היה רבן גמליאל יושב ודורש, ורבי יהושע עומד על רגליו, עד שרננו כל העם ואמרו לחוצפית התורגמן : עמוד! ועמד. אמרי : עד כמה נצעריה וניזיל? בראש השנה אשתקד צעריה, בבכורות במעשה דרבי צדוק צעריה, הכא נמי צעריה, תא ונעבריה! מאן נוקים ליה? ...נוקמיה לרבי אלעזר בן עזריה, דהוא חכם והוא עשיר והוא עשירי לעזרא... אתו ואמרו ליה : ניחא ליה למר דליהוי ריש מתיבתא? אמר להו : איזיל ואימליך באינשי ביתי... **[כח,א]** ...אמרה ליה : לית לך חיורתא. ההוא יומא בר תמני סרי שני הוה, אתרחיש ליה ניסא ואהדרו ליה תמני סרי דרי חיורתא. היינו דקאמר רבי אלעזר בן עזריה : הרי אני כבן שבעים שנה, ולא בן שבעים שנה. תנא; אותו היום סלקוהו לשומר הפתח ונתנה להם רשות לתלמידים ליכנס... תנא : עדיות בו ביום נשנית, וכל היכא דאמרינן בו ביום - ההוא יומא הוה. ולא היתה הלכה שהיתה תלויה בבית המדרש שלא פירשוהו. **(תלמוד בבלי, ברכות כז,ב-כח,א)**

was not elucidated on that day. (<i>Babylonian Talmud</i>, Berachot 27b-28a)	
Debate About which Books Impurify the Hands After Yavneh	
Rabbi Simeon ben Manasiah [c.200 CE] says, Song of Songs impurifies the hands because it was said through divine inspiration. Ecclesiastes does not impurify the hands because it was Solomon's wisdom. (<i>Tosefta</i>, Yadayim 2:14)	ר' שמעון בן מנסיא אומר שיר השירים מטמא את הידים מפני שנאמר ברוח הקדש. קהלת אינה מטמא את הידים מפני שהיא מחכמתו של שלמה. (תוספתא (צוקרמאנדל), ידים ב:יד)
Rav Judah said that Samuel [3rd Century] said, 'Esther does not impurify the hands.' [The Rabbis ask,] Does this mean that Samuel believed that Esther was not spoken through divine inspiration?! But Samuel said, 'Esther was spoken through divine inspiration!' [The answer is that, Esther] was said in order to be recited, not to be written. They responded, Rabbi Meir said, Ecclesiastes does not impurify the hands, and there is a dispute concerning Song of Songs. Rabbi Yosi says, Song of Songs impurifies the hands and there is a dispute concerning Ecclesiastes. Rabbi Simeon says, Ecclesiastes is one of those things on which Beth Shammai was lenient while Beth Hillel was stringent, but Ruth, Song of Songs, and Esther impurify the hands. (<i>Babylonian Talmud</i>, Megillah 7:1)	אמר רב יהודה אמר שמואל: אסתר אינה מטמאה את הידים. למימרא דסבר שמואל אסתר לאו ברוח הקודש נאמרה? והאמר שמואל: אסתר ברוח הקודש נאמרה! - נאמרה לקרות ולא נאמרה ליכתוב. מיתבי: רבי מאיר אומר: קהלת אינו מטמא את הידים, ומחלוקת בשיר השירים. רבי יוסי אומר: שיר השירים מטמא את הידים, ומחלוקת בקהלת. רבי שמעון אומר: קהלת מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, אבל רות ושיר השירים ואסתר - מטמאין את הידים! (תלמוד בבלי, מגילה ז,א)
Condemning Books to Genizah	
Putting Away (gnz גנז) Ezekiel	גניזת יחזקאל
Rav Judah says, Remember for good that man, by the name of Hananiah ben Hezekiah [pre-70 CE]. Were it not for him, the book Ezekiel would have been put away (<i>gnz</i> גנז), because it contradicts the Torah. What did he do? They brought up for him three-hundred kegs of oil, and he sat in the upper chamber and expounded it. Our Rabbis taught: An incident with a certain child who was reading the book of Ezekiel in the house of his teacher. He comprehended the <i>chashmal</i> [in Ezek 1:4] and a fire came out of the <i>chashmal</i> and burnt him. Because of this they wanted to put away (<i>gnz</i> גנז) the book of Ezekiel. Hananiah ben Hezekiah said to them: If he is a sage, are all sages? (<i>Babylonian Talmud</i>, Hagiga 13a)	אמר רב יהודה: ברם, זכור אותו האיש לטוב, וחנניה בן חזקיה שמו, אלמלא הוא, גנזו ספר יחזקאל, שהיו דבריו סותרין דברי תורה. מה עשה? העלו לו שלוש מאות גרבי שמן, וישב בעלייה ודרשו. תנו רבנן: מעשה בתינוק אחד שהיה קורא בבית רבו בספר יחזקאל, והיה מבין בחשמל, ויצאה אש מחשמל ושרפתו. וביקשו לגנוז ספר יחזקאל. אמר להם חנניה בן חזקיה: אם זה חכם - הכל חכמים הן? (תלמוד בבלי, חגיגה יג,א)
I looked, and lo, a stormy wind came sweeping out of the north - a huge cloud and flashing fire, surrounded by a radiance; and in the center of it, in the center of the fire, a gleam as of amber (<i>chashmal</i> חֶשְׁמַל) (Ezek 1:4 [NJPS])	וַאֲרָא וְהִנֵּה רוּחַ סַעֲרָה בָּאָה מִן הַצָּפוֹן עָנָן גָּדוֹל וָאֵשׁ מְתַלַּקֶחֶת וְנִגְהָ לּוֹ סָבִיב וּמִתּוֹכָהּ כְּעֵין הַחֶשְׁמַל מִתּוֹךְ הָאֵשׁ: (יחזקאל א: ד)
Putting Away (gnz גנז) Ecclesiastes	גניזת קהלת
Rav Judah the son of Rav Samuel bar Shilat said in the name of Rav: The sages wanted to put away (<i>gnz</i> גנז) the book of Ecclesiastes because its words contradict each other. Why didn't they put it away (<i>gnz</i> גנז)? Because its beginning is Torah and its end is Torah... How do its words contradict each other? It is written: 'Vexation is better than laughter' (Ecc 7:3) and 'Of laughter I said, "It is praiseworthy [Hebrew: <i>meholal</i> מהולל 'madness']"' (Ecc 2:2). It is written: 'I therefore praised enjoyment' (Ecc 8:15) and 'Of enjoyment, "What good is that?"' (Ecc 2:2) (<i>Babylonian Talmud</i>, Sabbath 30b)	אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב: בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרין זה את זה, ומפני מה לא גנזוהו - מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה... ומאי דבריו סותרין זה את זה? - כתיב 'טוב כעס משחוק' (קהלת ז: ג) וכתיב 'לשחוק אמרתי מהולל' (קהלת ב: ב). כתיב 'ושבחתני אני את השמחה' (קהלת ח: טו) וכתיב 'ולשמחה מה זה עשה' (קהלת ב: ב). (תלמוד בבלי, שבת ל: ב)
Vexation is better than revelry; for though the face be sad, the heart may be glad. (Ecc 7:3 [NJPS])	טוֹב כַּעַס מִשְׂחֹק כִּי בְרַע פָּנִים יִיטֵב לֵב: (קהלת ז: ג)
Of revelry I said, "It's mad!" Of merriment, "What good is that?" (Ecc 2:2 [NJPS])	לְשִׁחּוֹק אָמַרְתִּי מְהוּלָּל וּלְשִׂמְחָה מָה זֶה עָשָׂה: (קהלת ב: ב)

I therefore praised enjoyment. For the only good a man can have under the sun is to eat and drink and enjoy himself. That much can accompany him, in exchange for his wealth, through the days of life that God has granted him under the sun. (Ecc 8:15 [NJPS])	וְשִׁבַּחְתִּי אֲנִי אֶת הַשְׂמִמָּה אֲשֶׁר אֵין טוֹב לָאָדָם תַּחַת הַשֶּׁמֶשׁ כִּי אִם לֶאֱכֹל וּלְשִׂמּוֹחַ וְהוּא יִלְוֶנּוּ בְעַמְלּוֹ יָמֵי חַיָּו אֲשֶׁר נָתַן לוֹ הָאֱלֹהִים תַּחַת הַשֶּׁמֶשׁ: (קהלת ח:טו)
Putting Away (gnz גנז) Proverbs	גניזת משלי
And they also wanted to put away (gnz גנז) the book of Proverbs, because its words contradict each other. And why did they not put it away (gnz גנז)? They said: Did we not examine the book of Ecclesiastes and find reasons. Let us examine here as well. How do its words contradict each other? It is written, "Do not answer a fool according to his foolishness" (Prov 26:4) and "Answer a fool according to his foolishness" (Prov 26:5) (<i>Babylonian Talmud</i> , Sabbath 30b)	ואף ספר משלי בקשו לגנוז, שהיו דבריו סותרין זה את זה. ומפני מה לא גנוזהו - אמרי: ספר קהלת לאו עיינינן ואשכחינן טעמא? הכא נמי ליעיינן. ומאי דבריו סותרים זה את זה - כתיב: 'אל תען כסיל כאולתו' (משלי כו:ד), וכתיב 'ענה כסיל כאולתו' (משלי כו:ה). (תלמוד בבלי, שבת ל:ב)
Do not answer a fool according to his foolishness, lest you become also like him. (5) Answer a fool according to his foolishness, lest he be wise in his own eyes. (Prov 26:4-5)	(ד) אל תען כסיל כאולתו פן תשונה לו גם אַתָּה: (ה) ענה כסיל כאולתו פן יהיה חכם בעיניו: (משלי כו:ד-ה)

References to a Fixed Canon Before Yavneh

Josephus on the Tanach

"For we have not an innumerable multitude of books among us, disagreeing from and contradicting one another, [as the Greeks have,] but only **twenty-two books, which contain the records of all the past times; which are justly believed to be divine**; and of them five belong to Moses, which contain his laws and the traditions of the origin of mankind till his death. This interval of time was little short of three thousand years; but as to the time from the death of Moses till the reign of Artaxerxes king of Persia, who reigned after Xerxes, the prophets, who were after Moses, wrote down what was done in their times in thirteen books. The remaining four books contain hymns to God, and precepts for the conduct of human life. It is true, our history has been written since Artaxerxes very particularly, but has not been esteemed of the like authority with the former by our forefathers, because there has not been an exact succession of prophets since that time; and how firmly we have given credit to these books of our own nation is evident by what we do; for during so many ages as have already passed, **no one has been so bold as either to add any thing to them, to take any thing from them, or to make any change in them; but it is become natural to all Jews immediately, and from their very birth, to esteem these books to contain Divine doctrines**, and to persist in them, and, if occasion be willingly to die for them." (Josephus, *Against Apion* 1.38-42 [1:8])¹

Moses

- (1) Genesis
- (2) Exodus
- (3) Leviticus
- (4) Numbers
- (5) Deuteronomy

Prophets

- (1) Joshua
- (2) Judges-Ruth
- (3) Samuel
- (4) Kings
- (5) Isaiah
- (6) Jeremiah-Lamentations
- (7) Ezekiel
- (8) Twelve Prophets
- (9) Job
- (10) Esther
- (11) Daniel
- (12) Ezra-Nehemiah
- (13) Chronicles

Hymns and Precepts for the Conduct of Human Life

- (1) Psalms
- (2) Proverbs
- (3) Song of Songs
- (4) Ecclesiastes

4QMMT^d (4Q397) Frqs. 14-21 Line 10

"We [have written] to you, in order for you to gain understanding in the Book of Moshe, and in the Book[s] of the P[ro]phets and in David."	[כתב]ו אליכה שתבין בספר מוֹשֶׁה [ו]בספר[י] הַנְּבִיאִים וּבְדָוִד[]
---	--

Ben Sira, Prologue

"[1-14] Whereas many great teachings have been given to us through **the law and the prophets and the others that followed them**, on account of which we should praise Israel for instruction and wisdom; and since it is necessary not only that the readers themselves should acquire understanding but also that those who love learning should be able to help the outsiders by both speaking and writing, my grandfather Yeshua [Ben Sira], after devoting himself especially to the reading of **the law and the prophets and the other books of our fathers**, and after acquiring considerable proficiency in them, was himself also led to write something pertaining to instruction and wisdom, in order that, by

becoming conversant with this also, those who love learning should make even greater progress in living according to the law. [15-26] You are urged therefore to read with good will and attention, and to be indulgent in cases where, despite out diligent labor in translating, we may seem to have rendered some phrases imperfectly. For what was originally expressed in Hebrew does not have exactly the same sense when translated into another language. Not only this work, **but even the law itself, the prophecies, and the rest of the books** differ not a little as originally expressed." (Ben Sira 0:1-26)

Ben Sira	c.175 BCE	Sadducee	1) Torah	2) Prophets	3) Other that followed/ other books of our fathers/ the rest of the books
4QMMT ^d	c. 100 BCE	Essene	1) Moses	2) Prophets	3) David
Josephus	c. 70 CE	Pharisee	1) Moses	2) Prophets	3) hymns to God, and precepts for the conduct of human life

4Ezra 14:44-47 [pre-70 CE]

(19) Then I answered and said, "Let me speak in your presence, Lord. (20) For behold, I will go, as you have commanded me, and I will rebuke the people who are now living; but who will warn those who will be born afterwards? For the world lies in darkness, and its inhabitants are without light. (21) **For your law has been burned, and so no one knows the things which have been done or will be done by you.** (22) If then I have found favor before you, send the holy spirit into me, and I will write everything that has happened in the world from the beginning, the things which were written in your law, that men may be able to find the path, and that those who wish to live in the last days may live." (23) He answered me and said... (24) But prepare for yourself many writing tablets, and take with you Sarea, Dabria, Selemia, Ethanus, and Asiel - these five, because they are trained to write rapidly;... (42) And the Most High gave understanding to the five men, and by turns they wrote what was dictated, in characters which they did not know. They sat forty days, and wrote during the daytime, and ate their bread at night. (43) As for me, I spoke in the daytime and was not silent at night. (44) **So during the forty days, ninety-four books were written.** (45) **And when the forty days were ended, the Most High spoke to me, saying, "Make public the twenty-four books that you wrote first and let the worthy and the unworthy read them; (46) but keep the seventy that were written last, in order to give them to the wise among your people.** (47) For in them is the spring of understanding, the fountain of wisdom, and the river of knowledge." (48) And I did so.

Copies of Scripture in Temple

Josephus referring to Nu 20:7-11

"A writing deposited in the temple attests that God foretold to Moses that water would thus spring forth from the rock." (Josephus, *Antiquities of the Jews* 3.38 [3.1.7])

Josephus referring to the Song of Ha'azinu (Dt 32)

"Then [Moses] recited to them a poem in hexameter verse, which he has moreover bequeathed in a book preserved in the temple, containing a prediction of future events, in accordance with which all has come and is coming to pass, the seer having in no whit strayed from the truth." (Josephus, *Antiquities of the Jews* 4.303 [4.8.44])

Josephus referring to Joshua 10:12

"That the length of the day was increased on that occasion and surpassed the customary measure, is attested by Scriptures that are laid up in the temple." (Josephus, *Antiquities of the Jews* 5.61 [5.1.17])

Josephus Describing the Victory Parade in Rome

"The spoils in general were borne in promiscuous heaps; but conspicuous above all stood out those captured in the temple at Jerusalem. These consisted of a golden table, many talents in weight, and a lampstand, like wise made of gold, but constructed on a different pattern from those which we use in ordinary life. Affixed to a pedestal was a central shaft, from which were extended slender branches, arranged trident fashion, a wrought lamp being attached to the extremity of each branch; of these were seven, indicating the honour paid to that number among the Jews. After these, and last of all the spoils, was carried a copy of the Jewish Law. Then followed a large party carrying images of victory, all made of ivory and gold. Behind them drove Vespasian, followed by Titus; while Domitian rode beside them, in magnificent apparel and mounted on a steed that was itself a sight... The triumphal ceremonies being concluded and the empire of the Romans established on the firmest foundation, Vespasian decided to erect a temple of peace... Here too, he laid up the vessels of gold from the temple of the Jews, on which he prided himself; **but their Law and the purple hangings of the sanctuary he ordered to be deposited and kept in the palace.**" (Josephus, *War of the Jews* 7.148-162 [7.7.3-5])

Synagogue of Severus

[Roman Emperor Septimius Severus (192-211 CE)?]

These are the words written [differently] in the Torah that was taken captive from Jerusalem and brought up to Rome and was housed in the Synagogue of Severus... (<i>Bereshit Rabbati</i> on Genesis 45:8 [11th Century])	דין הוא מן מליא דכתיבן באורייתא דנפקת בן ירושלם בשביתא וסלקת לרומי והות גניזא בכנישתא דאסוירוס (בראשית רבתי על בראשית מה ח: [מאה ה-11])
---	---

Early Rabbinic Literature on Temple Manuscript(s)

<u>3 Temple-Courtyard Manuscripts</u>	<u>ג' ספרים נמצאו בעזרה</u>
--	------------------------------------

"There were three manuscripts in the Temple-Courtyard: the Ma'oni Manuscript, the Za'atutei Manuscript, and the Hi' Manuscript. In one of them it was written, "The ancient God is a dwelling (<i>me'on</i> מְעוֹן)" and in two it was written "The ancient God is a dwelling (<i>me'onah</i> מְעוֹנָה)". They confirmed the two and invalidated the one. In one they found written, "And he sent the youths (<i>za'atutei</i> זְאִטְטֵי) of the children of Israel" and in two it was written, "And he sent the youths (<i>na'arei</i> נְעָרֵי) of the children of Israel" (Ex 24:5). They confirmed the two and invalidated the one. In one they found written nine times "she" [spelled he-yod-aleph הִיא] and in two written eleven times "she" [spelled he-yod-aleph הִיא]. They confirmed the two and invalidated the one. (<i>Jerusalem Talmud</i> , Ta'anit 4:2 68a)	שלשה ספרים [נמצאו בעזרה: ספר מעוני וספר זעטוטי וספר היא. באחד מצאו כתוב 'מעון אלהי קדם' ובשנים כתוב 'מעונה אלהי קדם' (דברים לג: כז) וקיימו שנים וביטלו אחד. באחד מצאו כתוב 'וישלח את נערי בני ישראל' ובשנים כתוב 'וישלח את נערי בני ישראל' (שמות כד: ה) וקיימו שנים וביטלו אחד. באחד מצאו כתוב תשע 'היא' ובשנים כתוב אחת עשרה 'היא' וקיימו שנים וביטלו אחד. (תלמוד ירושלמי, תענית ד: ב סח, א) ⁱⁱ
In one they found written eleven times "she" [spelled he-vav-aleph הִיא] and in two written eleven times "she" [spelled he-yod-aleph הִיא]. They confirmed the two and invalidated the one. (<i>Jerusalem Talmud</i> , Ta'anit 4:2 68a)	באחד מצאו כתוב אחד עשר 'הוא', ובשנים מצאו כתוב אחד עשר 'היא', וביטלו אחד וקיימו שנים. (מסכת סופרים ו: ד)
"Rabbi Yosi said: This is the manuscript currently found at Beth Maon [near Tiberias]." (Avot DeRabbi Natan B §46)	אמר רבי יוסי, זה הוא ספר שנמצא בבית מעון. (אבות דרבי נתן ב', מו)
"The ancient God is a dwelling (<i>me'onah</i> מְעוֹנָה) (Dt 33:27)	"מְעוֹנָה אֱלֹהֵי קִדְּם" (דברים לג: כז)
"And he sent the youths (<i>na'arei</i> נְעָרֵי) of the children of Israel, and they offered burnt-offerings, and they slaughtered peace-offerings to YHWH, bulls." (Ex 24:5)	וַיִּשְׁלַח אֶת נְעָרֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּעֲלוּ עֹלֹת וַיִּזְבְּחוּ זִבְחִים שְׁלָמִים לַיהוָה פָּרִים: (שמות כד: ה)

Spelling of 'she' in the Torah (BHS based on Leningrad Manuscript)	
x17	היא
x191	הוא
x433	הוא
x1	ההוא [ההיא קרי]

Proofreading the Temple-Courtyard Manuscript on the Intervening Days of Holidays (Chol Ha-Moed)	הגהת ספר העזרה במועד
It is forbidden to write books, phylacteries, and Mezuzahs on the intervening days of holidays, and it is even forbidden to correct a single letter in the Temple-Courtyard manuscript [on the intervening days of holidays]. (<i>Mishnah</i> , Mo'ed Katan 3:4)	"אין כותבין ספרים תפילין ומזוזות במועד ואין מגיהין אות א' אפילו בספר עזרה (סי"א העזרה)" (משנה, מועד קטן ג: ד) ⁱⁱⁱ
Proofreading the King's Torah According to the Temple-Courtyard Manuscript	הגהת ספר התורה של המלך על פי ספר העזרה
'[He shall write for himself this copy of the Torah in a book] in the presence of the priests and Levites' (Dt 17:18) - Meaning it must be proofread in the presence of the priests and Levites. 'In a book' - Meaning upon the leather of a clean animal, and it is proofread against the Temple Courtyard manuscript by a court of seventy-one." (<i>Sifrei Deuteronomy</i> §160 on Dt 17:18-19)	'מלפני הכהנים הלויים' (דברים יז: יח) - שתהא מוגהת מלפני הכהנים הלויים. 'על ספר' (דברים יז: יט) - על גבי עור בהמה טהורה ומגיהים לו מספר עזרה על פי בית דין של שבעים ואחד. (ספרי דברים קס על דברים יז: יח-יט) ^{iv}
"And it will be when he sits on the throne of his kingdom, He shall write for himself this copy of the Torah in a book in the presence of the priests and Levites. (19) And it shall be with him and he shall read it all his days, in order that he learn to fear YHWH his God, to keep all the words of this Torah, and these statutes to do them. (Dt 17:18-19)	((וְהָיָה כִּשְׁבָתוֹ עַל פֶּסֶא מִמְּלֻכְתּוֹ וְכָתַב לוֹ אֶת מִשְׁנֵה הַתּוֹרָה הַזֹּאת עַל סֵפֶר מִלִּפְנֵי הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם: (יט) וְהָיְתָה עִמּוֹ וְקָרָא בּוֹ כָּל יְמֵי חַיָּיו לְמַעַן יִלְמַד לִירְאָה אֶת יְהוָה אֱלֹהָיו לְשֹׁמֵר אֶת כָּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת וְאֶת הַחֻקִּים הָאֵלֶּה לַעֲשֹׂתָם: (דברים יז: יח-יט)
The Salary of the Temple-Courtyard Manuscript	שכרם של מגייה ספר העזרה

Proofreaders	
Rabbi Acha, Rabbi Tanchum bar Chiyah in the name of Rabbi Simlai: The Temple-Courtyard Manuscript Proofreaders take their salary from the heave-offerings of the Temple chamber. (<i>Jerusalem Talmud</i> , Shekalim 4:2 48a)	רבי אחא רבי תנחום בר חייא בשם רבי שמלאי מגיהי ספר העזרה נוטלין שכרן מתרומת הלשכה (תלמוד ירושלמי, שקלים ד:ב מחא) ^v

Hellenistic Parallels

"In 330 B.C. the orator Lycurgus carried a decree to the effect that an official copy of the works of the three great Tragedians should be preserved in the public archives... 'and the town clerk was ordered to read it over to the actors' in order that they might bring their texts into agreement with it. ...this official copy... afterwards came into the possession of the Alexandrine Library..." (F.W. Hall, *A Companion to Classical Texts*, Oxford 1913 p.29)

Lives of the Ten Orators: Lycurgus

"[Lycurgus] also introduced laws... the law that bronze statues of the poets Aeschylus, Sophocles, and Euripides be erected, that their tragedies be written out and kept in a public depository, and that the clerk of the State read them to the actors who were to perform their plays for comparison of the texts and that it be unlawful to depart from the authorized text in acting." (*Lives of the Ten Orators* §841F⁴)

ⁱ [38] οὐ μυριάδες βιβλίων εἰσὶ παρ' ἡμῖν ἀσυμφώνων καὶ μαχομένων, δύο δὲ μόνα πρὸς τοῖς εἴκοσι βιβλία τοῦ παντὸς ἔχοντα χρόνου τὴν ἀναγραφὴν, τὰ δικαίως πεπιστευμένα. [39] καὶ τούτων πέντε μὲν ἐστὶ Μωυσέως, ἃ τοὺς τε νόμους περιέχει καὶ τὴν ἀπ' ἀνθρωπογονίας παράδοσιν μέχρι τῆς αὐτοῦ τελευτῆς· οὗτος ὁ χρόνος ἀπολείπει τρισχιλίων ὀλίγων ἐτῶν. [40] ἀπὸ δὲ τῆς Μωυσέως τελευτῆς μέχρι τῆς Ἀρταξέρξου τοῦ μετὰ Ξέρξην Περσῶν βασιλείας οἱ μετὰ Μωσὴν προφήται τὰ κατ' αὐτοὺς πραχθέντα συνέγραψαν ἐν τρισὶ καὶ δέκα βιβλίοις· αἱ δὲ λοιπαὶ τέσσαρες ὕμνους εἰς τὸν θεὸν καὶ τοῖς ἀνθρώποις ὑποθήκας τοῦ βίου περιέχουσιν. [41] ἀπὸ δὲ Ἀρταξέρξου μέχρι τοῦ καθ' ἡμᾶς χρόνου γέγραπται μὲν ἕκαστα, πίστεως δ' οὐχ ὁμοίως ἡξίωται τοῖς πρὸ αὐτῶν διὰ τὸ μὴ γενέσθαι τὴν τῶν προφητῶν ἀκριβῆ διαδοχὴν. [42] δῆλον δ' ἐστὶν ἔργῳ, πῶς ἡμεῖς πρόσμμεν τοῖς ἰδίῳις γράμμασι· τοσούτου γὰρ αἰῶνος ἤδη παρωχηκότος οὔτε προσθεῖναι τίς οὐδὲν οὔτε ἀφελεῖν αὐτῶν οὔτε μεταθεῖναι τετόλμηκεν, πᾶσι δὲ σύμφυτόν ἐστιν εὐθὺς ἐκ πρώτης γενέσεως Ἰουδαίοις τὸ νομίζειν αὐτὰ θεοῦ δόγματα καὶ τούτοις ἐμμένειν καὶ ὑπὲρ αὐτῶν, εἰ δέοι, θυήσκειν ἡδέως. (Josephus, *Against Apion* 1.38-42)

ⁱⁱ ג' ספרים נמצאו בעזרה. ספר מעונה ספר זעטוטה ספר היא. ספר מעונה [באחד היה כתוב 'מעון אלהי קדם' (דברים לג:כז) ובאחד היה 'מעונה'. בטלו האחד וקיימו את השנים. אמר רבי יוסי זה הוא ספר שנמצא בבית מעון. ספר זעטוטי] באחד היה כתוב 'זעטוטי בני ישראל' ובשנים כתוב 'וישלח את נערי בני ישראל' (שמות כד:ה) בטלו את האחד וקיימו את השנים. ספר היא בכל מקום שהיה כתוב 'היא' היו קורין (אותו) 'הוא'. ויש אומרים אחד עשר יודיות היא שבתורה בטלו את האחד וקיימו את השנים: (אבות דרבי נתן ב', מו) אמר ר' שמעון בן לקיש, שלשה ספרים נמצאו בעזרה, ספר מעון, ספר זעטוטי, ספר הוא. באחד מצאו כתוב 'מעון', ובשנים מצאו כתוב 'מעונה אלהי קדם' (דברים לג:כז), וקיימו שנים וביטלו אחד; באחד מצאו כתוב 'וישלח את זעטוטי בני ישראל', ובשנים מצאו כתוב 'וישלח את נערי בני ישראל', וקיימו שנים וביטלו אחד; באחד מצאו כתוב אחד עשר 'הוא', ובשנים מצאו כתוב אחד עשר 'היא', וביטלו אחד וקיימו שנים. (מסכת סופרים ו:ד) 'מעונה אלהי קדם' - שלשה ספרים נמצאו בעזרה, אחד של מעונים, ואחד של היא, ואחד נקרא ספר זעטוטים. באחד כתיב 'מעון אלהי קדם' ובשנים כתיב 'מעונה אלהי קדם' (דברים לג:כז), בטלו חכמים את האחד וקיימו השנים. באחד כתיב תשעה 'היא' ובשנים כתיב אחד עשרה 'היא', בטלו חכמים את האחד וקיימו את השנים. באחד כתיב 'וישלח את זעטוטי בני ישראל', ואל זעטוטי בני ישראל, ובשנים כתיב 'וישלח את נערי בני ישראל' (שמות כד:ה) ואל אצילי בני ישראל' (שמות כד:יא), בטלו חכמים את האחד וקיימו את השנים. (ספרי דברים, שנו על דברים לג:כז) 'מענה' - שלשה ספרים נמצאו בעזרה, ספר מעוני [מעון] וספר זעטוטי וספר היא. באחד מצאו 'מעון אלהי קדם' ובשנים מצאו 'מענה אלהי קדם' (דברים לג:כז) קיימו שנים וביטלו אחד. באחד מצאו 'וישלח את זעטוטי בני ישראל' ובשנים מצאו 'וישלח את נערי בני ישראל' (שמות כד:ה), קיימו שנים וביטלו אחד. באחד מצאו תשע 'היא' ובשנים מצאו אחת עשרה 'היא', קיימו שנים וביטלו אחד. באחד מצאו 'מעון אלהי קדם' ובשנים מצאו 'מענה אלהי קדם' (דברים לג:כז), ביטלו חכמים את האחד וקיימו את השנים. (ילקוט שמעוני, פרשת וזאת-הברכה, תתקסד)

ⁱⁱⁱ אפילו בספר עזרה - ספר תורה של עזרה, ואני שמעתי עזרה בה', ופירושו: ספר מוגה היה בעזרה, שממנו היו מגיהים כל ספרי גולה. (רש"י על תלמוד בבלי, מועד יח,ב)

^{iv} וכותב] [המלך] ספר תורה לשמו, שלא יהא נאות לא בשל אביו ולא בשל רבו. ומגיהין אותו מספר עזרה על פי בית דין של ע"א. יוצא למלחמה, והיא עמו, שנאמר 'והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו' (דברים יז:יט) (תלמוד ירושלמי סנהדרין ב:ו כ,ג) 'על ספר' - מיכן אמ' כותב לו ספר תורה לשמו ומגיהין אותו מספר העזרה על פי בית דין של שבעים ואחד ובלבד שלא יתגאה בשל אבותיו אם לא הניחו לו אבותיו (מדרש תנאים על דברים יז:יח)

^v ר' אחא ור' תנחום בר' חתניה דר' שמלאי מגיהי ספר העזרה היו נוטלין שכרן מתרומת הלשכה (במדבר רבה (וילנא), יא:ג)

⁴ Plutarch, *Moralia*, Vol. X (Loeb Classical Library), translated by H.N. Fowler, William Heinemann, Ltd, London 1949, pp.396-399.